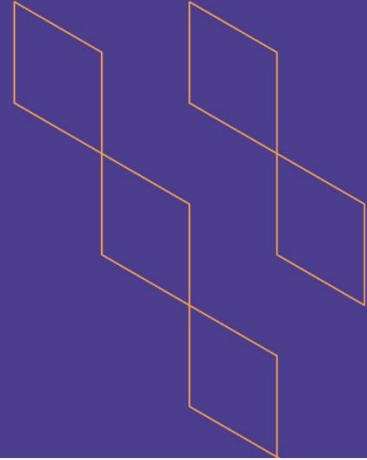




T-104
2022

توصيف المقرر الدراسي



اسم المقرر: نظام الأوراق التجارية والإفلاس
رمز المقرر: 2003321-3
البرنامج: البكالوريوس في الأنظمة
القسم العلمي: قسم الأنظمة
الكلية: كلية الشريعة والأنظمة
المؤسسة: جامعة الطائف
نسخة التوصيف: الرابعة
تاريخ آخر مراجعة: 1443-11-1 هـ



الصفحة	المحتوى
3	أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي
3	1. الوصف العام للمقرر
3	2. الهدف الرئيس للمقرر
3	ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها
4	ج. موضوعات المقرر
4	د. أنشطة تقييم الطلبة
5	هـ. مصادر التعلم والمرافق
5	1. قائمة المراجع ومصادر التعلم
5	2. المرافق والتجهيزات المطلوبة
5	و. تقويم جودة المقرر
5	ز. اعتماد التوصيف

أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

التعريف بالمقرر الدراسي	
1. الساعات المعتمدة:	ثلاث ساعات

2. نوع المقرر									
أ.	متطلب جامعة	متطلب كلية	متطلب تخصص	√	متطلب مسار				
ب.	إجباري	√	اختياري						
3. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر					المستوى الرابع				
4. الوصف العام للمقرر									
يُعد مقرر نظام الأوراق التجارية والإفلاس امتداداً لدراسة مقرر القانون التجاري، حيث يهتم بدراسة الأوراق التجارية التي اشتمل عليها نظام الأوراق التجارية داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بدراسة تعريفها وأهميتها وخصائصها ووظائفها وخصائص الالتزام المصرفي، والتنظيم القانوني من خلال الوقوف على الأركان الموضوعية والشكلية وجزاء التخلف المترتب مع عدم اغفال الحديث عن البيانات الاختيارية التي تراعي مصلحة الأطراف، وبالتطرق لموضوع القابلية للتداول ينبغي تناول الأحكام التي فرضها المنظم للتظهير، والأحكام الخاصة بالوفاء وضماناته، والانقضاء بالوفاء أو بغير الوفاء، وما قرره النظام من عقوبات تضمن أداء الوظيفة الأساسية لكل ورقة، وبشكل يترتب عليه انتظام الحياة التجارية داخل المملكة، ثم يتم الانتقال إلى نظام الإفلاس بدراسة إجراءاته التي تدرج فيها تبعاً للحالة المالية والاقتصادية لمشروع المدين، والتي تفاوتت بين التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية والتصفية الإدارية، ودراسة الإجراءات الأساسيةية لطلب الافتتاح وأثره وانتهائه وأحكامه.									
5. المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)									
القانون التجاري									
6. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت)									
7. الهدف الرئيس للمقرر									
يهدف هذا المقرر الى الإلمام المفاهيم الواردة، وبيان الأحكام القانونية المتعلقة بالأوراق التجارية والإفلاس للأحوال التي تستدعي اتخاذ الاجراء المناسب للمدين، تبعاً لحالة مشروعه الاقتصادية والمالية وفقاً للنظام، واستنباط وتوضيح الأحكام القانونية المتعلقة بالأوراق التجارية من حيث طبيعتها القانونية، وأطرافها، وأشكالها، والجزاءات المقررة على تخلف بياناتها الإلزامية، وأوجه التفريق بين الأوراق التجارية، وتطبيق القواعد القانونية تطبيقاً يتفقُ وصحيح النظام فيما يتعلق بمنازعات الأوراق التجارية والإفلاس.									

1. نمط التعليم

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
1	تعليم اعتيادي	(15×3) = 45 ساعة	100%
2	التعليم الإلكتروني	-	-
3	التعليم المدمج • التعليم الاعتيادي • التعليم الإلكتروني	-	-
4	التعليم عن بعد	-	-

م	النشاط	ساعات التعلم	النسبة
1	محاضرات	45	%100
2	معمل أو إستوديو	-	-
3	ميداني	-	-
4	دروس إضافية	-	-
5	أخرى	-	-
	الإجمالي	45	%100

ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
1.0	المعرفة والفهم			
1.1	أن يفهم الطالب المصطلحات القانونية الواردة في هذا المقرر كالأوراق التجارية والنظام الصرفي لها والافلاس.	1ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	الاختبارات النظرية، تقييم الواجبات
1.2	أن يستنتج ويوضح الأحكام القانونية المتعلقة بالأوراق التجارية من حيث طبيعتها القانونية وأطرافها وأشكالها والجزاءات المقررة على تخلف بياناتها الإلزامية.	2ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	تقييم التكاليفات
...	أن يعرف الطالب أوجه التفريق بين الشيك والكمبيالة والسند لأمر، وبين نظام الإفلاس للأشخاص الطبيعيين والمعنويين.	3ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	تقييم التكاليفات
2.0	المهارات			
2.1	أن يقارن الطالب بين نظام الأوراق التجارية ونظام الإفلاس، ويفرق ما بين إجراءات الإفلاس المختلفة ما بين الافتتاح وآثاره وانتهائه.	3م	المُحاضرة	اختبار الأعمال الفصلية +

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
2.2	أن يُطبق الطالب القواعد القانونية تطبيقاً يتفقُ وصحيح القانون فيما يتعلق بمنازعات الأوراق التجارية والافلاس.	4م	- إعطاء أمثلة على قضايا واقعية. - جلسات مناقشة.	طرح القضايا وضرب الأمثلة واختبار قدرة الطالب على الإلمام بمضمونها واقتراح الحلول المناسبة.
...	أن يُحلل الطالب الأسس القانونية التي يقوم عليها نظام الأوراق التجارية والافلاس من خلال اقتراح الحلول المناسبة للقضايا الشائكة.	1م	- مراجعة ما تم تدريسه عن طريق طرح أسئلة. - جلسات مناقشة.	طرح القضايا وضرب الأمثلة واختبار قدرة الطالب على الإلمام بمضمونها واقتراح الحلول المناسبة.
3.0	القيم والاستقلالية والمسؤولية			
3.1	التواصل الفعال مع الآخرين في المشاريع والمبادرات المشتركة والعمل بروح الفريق، ويتحمل المسؤولية من خلال العمل الجماعي.	2ق	المُحاضرات	عقد جلسات الحوار والمناقشة للتحقق من مدى استيعاب الطلاب للقيم المستهدفة من المقرر.
3.2	أن يتحلى الطالب ضمن فريق المقرر بفاعلية وفقاً للقواعد المهنية.	1ق	العمل الجماعي	التقييم الصفي
...				

ج. موضوعات المقرر

م	قائمة الموضوعات	الساعات التدريسية المتوقعة
1	التعريف بالأوراق التجارية وخصائصها ووظائفها	3
2	خصائص الالتزام المصرفي وأنواع الأوراق التجارية	3



3	أوجه الشبه والاختلاف بين الأوراق التجارية	3
3	الشروط العامة للسندات التنفيذية	4
3	الشروط الموضوعية العامة لصحة الالتزام	5
3	البيانات الواجب توافرها في الأوراق التجارية	6
1	الاختبار النصفي	7
2	أثر تخلف البيانات الشكلية على الأوراق التجارية	8
3	تداول الأوراق التجارية	9
3	الوفاء وضمائنه	10
3	انقضاء الالتزام الصرفي وعدم سماع الدعوى	11
3	أنواع الشيكات والحماية الجنائية لها	12
3	قواعد الإفلاس (شروط الحكم بشهر الإفلاس وإدارة التفليسة)	13
3	قواعد الإفلاس (اثار حكم الإفلاس ، وأسباب انتهاء حالة الإفلاس)	14
3	التسوية الواقية من الإفلاس (شروطه وإجراءاته)	15
3	التسوية الواقية من الإفلاس (إنقضاء التسوية ، والطعن في الأحكام المتعلقة بها)	16
	الاختبار النهائي	
45	المجموع	

د. أنشطة تقييم الطلبة

م	أنشطة التقييم	توقيت التقييم (بالأسبوع)	النسبة من إجمالي درجة التقييم
1	إجراء التكاليفات والواجبات أثناء الفصل الدراسي	بين الأول والخامس عشر	10%
2	الاختبار الدوري	السابع	30%
3	عقد الاختبار النهائي	السادس عشر	60%

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره)

ه. مصادر التعلم والمرافق:

1. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

الأوراق التجارية والإفلاس وإجراءات الإفلاس، د. عبد الرحمن السيد قرمان، دار الاجادة، 2020	المرجع الرئيس للمقرر
د/سميحة القليوبي الأوراق التجارية، دار النهضة العربية 2016	المراجع المساندة
- موقع وزارة التجارة والاستثمار https://mci.gov.sa/Pages/default.aspx - مركز الدراسات القضائية التخصصي السعودي:	المصادر الإلكترونية

<http://www.cojss.com>
شبكة المحامين العرب
<http://www.mohamoon.net/>
المعاهدات الدولية
<http://www.alltreaties.com/>
الأفوكاتو – بيت الخبرة القانونية
<http://www.avokato.com/home/Default.aspx>
المكتبة القانونية
<http://www.law-book.net/default.asp>

- نظام المحكمة التجارية السعودي
- نظام الأوراق التجارية السعودي
- نظام الإفلاس
- نظام إجراءات التنفيذ القضائي

أخرى

2. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

العناصر	متطلبات المقرر
المرافق النوعية (القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ)	القاعات التدريسية المناسبة لأعداد الطلاب
التجهيزات التقنية (جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)	جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات
تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)	لا يوجد

و. تقويم جودة المقرر:

مجالات التقويم	المقيمون	طرق التقويم
فاعلية التدريس	الطلاب	غير مباشر
فاعلية طرق تقييم الطلاب	الطلاب/ قيادات البرنامج	غير مباشر
مصادر التعلم	الطلاب/ أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	غير مباشر
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر	أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	مباشر
أخرى	الطلاب	غير مباشر

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها)).
طرق التقويم (مباشر وغير مباشر).



ز. اعتماد التوصيف:

قسم الأنظمة	جهة الاعتماد
14	رقم الجلسة
1443-11-1 هـ	تاريخ الجلسة

قسم الأنظمة
Law Department

